



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2	Oggetto: Scavalco condiviso e di eccedenza del dipendente del Comune di Belcastro – Giuseppina Riccelli – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – presse il Comune di Squillace. Determinazioni.
Del 02/01/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **DUE** del mese di **Gennaio**

Alle ore **18.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che il Comune di Squillace con nota prot. n. 11580 in data 03.12.2024, richiedeva al Sindaco del Comune di Belcastro il nulla osta all'utilizzo presso il Comune di Squillace, della dott.ssa Giuseppina Riccelli, dipendente a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Istruttore direttivo Amministrativo – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, per n. 18 ore settimanali, di cui 6 ore ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. Enti Locali del 16.11.2022, in regime di convenzione e le restanti 12 ore, con l'utilizzo temporaneo e parziale al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo, ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., fino alla data del 31.12.2025;

Dato atto che lo scavalco condiviso trova la sua fonte legittimante nell'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione";

Considerato inoltre che l'istituto dello scavalco d'eccedenza, trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004, come modificata da ultimo dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del d.l. 44/2023, a norma del quale è consentito alle Amministrazioni locali di utilizzare il personale dipendente di altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

Richiamato pertanto in merito, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ai sensi del quale "I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Dato atto che anche secondo recente e consolidato orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

a) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra, quindi, l'ipotesi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego;

b) In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale" (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

c) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore nella spesa di personale;

Vista la delibera n. 109/2017/PAR Corte dei Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco cd. "condiviso" con quello cd. "di eccedenza";

Ritenuto pertanto di poter utilizzare, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti locali e dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la prestazione lavorativa della dott.ssa Giuseppina Riccelli, Istruttore direttivo amministrativo – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione del Comune di Belcastro, per n. 6 ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro e per n. 12 ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, fino alla data del 31.12.2025, presso il Comune di Squillace;

Visto lo schema di convenzione per l'utilizzazione ai sensi dell'art. 23 C.C.N.L. 16.11.2022, nel Settore Amministrativo del Comune di Squillace, di n. 1 unità, appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, dipendete a tempo pieno e indeterminato del Comune di Belcastro, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla base del predetto schema di convenzione, la dott.ssa Giuseppina Riccelli, Istruttore direttivo amministrativo, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, dovrà svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Squillace, per n. 18 ore settimanali, di cui:

- N. 6 ore settimanali nell'ordinario orario di lavoro
- N. 12 ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro prestato presso il Comune di Belcastro;

Considerato che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal d.lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

Tenuto conto dell'assenso del lavoratore interessato;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto si intende disciplinare la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

1. quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di approvare lo schema di convenzione per l'utilizzazione ai sensi dell'art. 23 C.C.N.L. 16.11.2022, nel Settore Amministrativo del Comune di Squillace, di n. 1 unità appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, dipendenti a tempo pieno e indeterminato del Comune di Belcastro, che allegato alla presente deliberazione ne costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di utilizzare presso il Comune di Squillace, la prestazione lavorativa della dott.ssa Giuseppina Riccelli – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, fino alla data del 31.12.2025, per n. 18 ore settimanali, di cui:
 - N. 6 ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro
 - N. 12 ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il Comune di Belcastro;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
5. di trasmettere copia della presente al Comune di Belcastro per quanto di competenza;

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 2

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

